

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 284/2531

อัยการ สมุทรสาคร

โจทก์

นาย วัน ชาดิ ป่าไม้ ทอง กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 195, มาตรา 225

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยร่วมกันกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์และฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายและลงโทษจำเลย โจทก์เพียงฝ่ายเดียวอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยฐานปล้นทรัพย์และฆ่าผู้อื่นตามฟ้องโดยจำเลยมิได้อุทธรณ์หรือแก้อุทธรณ์ว่าตนมิได้กระทำความผิด ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนการที่จำเลยฎีกาว่า ตนไม่ได้ฆ่าผู้ตาย ขอให้ลงโทษสถานเบาจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ยุติแล้ว และเป็นปัญหาที่มีได้ว่ากล่าวกันมาในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 288, 289, 340 จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสุดท้าย และมาตรา 289 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 289 ซึ่งเป็นบทหนักให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสอง ลดโทษให้หนึ่งในสามคงให้จำคุกจำเลยทั้งสองไว้ตลอดชีวิต โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองร่วมกัน
กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์และฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายและลงโทษจำเลยทั้งสอง โจทก์
เพียงฝ่ายเดียวอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานปล้นทรัพย์และฆ่าผู้อื่นตาย
ตามฟ้อง โดยจำเลยทั้งสองมิได้อุทธรณ์ว่าตนมิได้กระทำความผิดและขอให้ยกฟ้องหรือแก้
อุทธรณ์ดังนั้นการที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าตนไม่ได้ฆ่าผู้ตายและขอให้ลงโทษสถานเบาจึง
เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วและเป็นปัญหาที่มีได้กล่าวกันมาในศาล
อุทธรณ์ ไม่มีเหตุที่จะรับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาของจำเลยที่ 1"

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>